

## Test Bloque A2 #1

Actualizado el 18/03/2026

**1. La costumbre «praeter legem» regula:**

- a) Una materia que no ha sido regulada por la Ley.
- b) Una materia regulada de forma distinta a lo previsto en la Ley.
- c) La interpretación consolidada de una Ley.
- d) Una ampliación a la regulación legal de una materia.

**2. De conformidad con el artículo 29.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los programas plurianuales se remitirán:**

- a) Anualmente.
- b) Ninguna de las respuestas es correcta.
- c) Trimestralmente.
- d) Semestralmente.

**3. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Elija la respuesta correcta en relación a la competencia de los órganos de las administraciones públicas:**

- a) La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en esta u otras leyes.
- b) La competencia es imprescriptible y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en esta u otras leyes.
- c) La competencia es inviolable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en esta u otras leyes.
- d) Todas son correctas.

**4. La organización de la Administración General del Estado se regula fundamentalmente en:**

- a) La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado
- b) La Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
- c) La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno
- d) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas

**5. Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el Tribunal de Cuentas ejercerá las siguientes funciones:**

- a) Fiscalizadora
- b) Jurisdiccional
- c) Interventora
- d) Las respuestas a) y b) son correctas.

**6. Según la Ley 39/2015, la resolución de un recurso será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente...**

- a) Pudiéndose agravar su situación inicial
- b) Pudiéndose agravar su situación inicial tan sólo excepcionalmente
- c) No pudiéndose agravar su situación inicial en general
- d) No pudiéndose agravar su situación inicial en ningún caso

**7. Según el artículo 32 de la LCSP, ¿qué figura se establece para realizar prestaciones propias de los contratos públicos a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos?**

- a) Encomiendas de gestión
- b) Subcontratación
- c) Convenios
- d) Encargos a medios propios

**8. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Elija la respuesta correcta:**

- a) Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de aquéllas.
- b) En el ámbito de la Administración General del Estado, la delegación de competencias deberá ser aprobada previamente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante y en el caso de los Organismos públicos o Entidades vinculados o dependientes, por el órgano máximo de dirección, de acuerdo con sus normas de creación. Cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente será necesaria la aprobación previa del superior común si ambos pertenecen al mismo Ministerio, o del órgano superior de quien dependa el órgano delegado, si el delegante y el delegado pertenecen a diferentes Ministerios.
- c) Asimismo, los órganos de la Administración General del Estado podrán delegar el ejercicio de sus competencias propias en sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes, cuando resulte conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de su gestión. La delegación deberá ser previamente aprobada por los órganos de los que dependan el órgano delegante y el órgano delegado, o aceptada por este último cuando sea el órgano máximo de dirección del Organismo público o Entidad vinculado o dependiente.
- d) Todas son correctas.

**9. Señale la respuesta INCORRECTA en relación con el silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado previsto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**

- a) El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario
- b) El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados para entenderla desestimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario
- c) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo
- d) Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada

**10. Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE), S.M.E., M.P., es un medio propio personificado de la Administración central adscrito al Ministerio de Defensa. Como tal, puede recibir encargos por parte de:**

- a) Los órganos de contratación del Ministerio de Defensa, exclusivamente.
- b) Los órganos de contratación del Ministerio de Defensa o la Junta de Contratación Centralizada.
- c) Cualquier órgano de contratación de la AGE.
- d) Cualquier órgano de contratación del sector público, a los efectos del ámbito subjetivo determinado en el artículo 3.1 de la Ley 9/2017.

**11. Según el artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por el que se regula la indemnización por responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, establece que:**

- a) Serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de cualquier clase de daños.
- b) Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
- c) Serán indemnizables las lesiones que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos.
- d) No serán indemnizables las lesiones para las que se establezcan, por ley, prestaciones asistenciales o económicas.

**12. En el inicio de un procedimiento mediante denuncia, señale la afirmación correcta:**

- a) La presentación de la denuncia confiere la condición de interesado en el procedimiento
- b) Si la denuncia invoca un perjuicio en el patrimonio de las AAPP, la no iniciación deberá ser motivada
- c) Si el denunciante es uno de los infractores, siempre se le exime del pago de la multa
- d) Debe recabarse un informe del Consejo de Estado

**13. En el Procedimiento Contencioso-Administrativo, ¿Cuál es el plazo para dictar la sentencia, una vez que el pleito ha sido declarado concluso?**

- a) Cinco días
- b) Diez días
- c) Quince días
- d) Veinte días

**14. El competente para la incoación de los expedientes disciplinarios es: (señale la incorrecta)**

- a) Los directores generales respecto del personal dependiente de los mismos
- b) Los Subdelegados de Gobierno respecto del personal dependiente de los mismos
- c) Los delegados de Gobierno respecto de los funcionarios destinados en su ámbito territorial
- d) El subsecretario del departamento en que esté destinado el funcionario

**15. Pueden actuar en representación de otras personas ante las Administraciones Públicas, según el art. 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**

- a) Solo las personas físicas con capacidad de obrar.
- b) Solo las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos.
- c) Las personas físicas siempre que ello esté previsto en sus Estatutos.
- d) Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos.

**16. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin que recaiga resolución, éste se entenderá...**

- a) Desestimado
- b) Estimado
- c) Inadmitido
- d) Admitido

**17. Sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir, el incumplimiento por parte de los órganos jerárquicamente dependientes de las instrucciones u órdenes de servicio de los órganos administrativos de acuerdo a la ley 40/2015:**

- a) no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos
- b) supone la invalidez de los actos dictados por los órganos administrativos
- c) supone la nulidad de los actos dictados por los órganos administrativos
- d) supone la anulabilidad de los actos dictados por los órganos administrativos

**18. De conformidad con el artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas interesadas podrán, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio:**

- a) En todo momento.
- b) En cualquier momento del procedimiento anterior al acuerdo de iniciación.
- c) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
- d) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de información pública.

**19. Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, NO están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas en un procedimiento administrativo:**

- a) Las personas empleadas de la Administración Pública en toda relación con éstas.
- b) Las entidades sin personalidad jurídica.
- c) Las personas jurídicas.
- d) -

**20. Respecto a la notificación electrónica, indique cuál de las siguientes opciones es correcta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**

- a) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter voluntario, o no haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
- b) Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido.
- c) Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en el que se pongan a disposición del interesado en el Punto General de Acceso electrónico de la Administración.
- d) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

**21. Según el RD 203/2013, serán objeto de comunicación al interesado por medios electrónicos, al menos:**

- a) La realización de requerimiento de anulación o revisión de actos entre administraciones, así como su cumplimiento o, en su caso, la resolución del correspondiente recurso contencioso-administrativo.
- b) La fecha en que la solicitud ha sido recibida en el órgano competente, el plazo mínimo para resolver el procedimiento
- c) La fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de plazos que haya de cumplir el interesado tras la presentación del documento en el registro electrónico.
- d) La existencia, desde que se tenga constancia de la misma, de un procedimiento finalizado en el ámbito de la Unión Europea.

**22. Según la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el ejercicio de la postedad reglamentaria no corresponde:**

- a) Al Gobierno de la Nación
- b) A los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
- c) A los órganos de gobierno locales.
- d) A las asambleas parlamentarias del gobierno y de las Comunidades Autónomas.

**23. En el caso de ser exigible la garantía provisional, la cuantía de la misma será como máximo del:**

- a) 3% del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el IVA y el régimen de su devolución
- b) 4% del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el IVA y el régimen de su devolución
- c) 5% del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el IVA y el régimen de su devolución
- d) 100.000 euros

**24. El efecto del silencio administrativo en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas tiene carácter:**

- a) Estimatorio
- b) Desestimatorio
- c) Caducidad
- d) Allanamiento

**25. Al realizar una presentación telemática en un registro electrónico, el registro electrónico recibe la documentación y genera un recibo para el ciudadano. Este recibo va firmado electrónicamente por la administración mediante un certificado de:**

- a) Sede Electrónica
- b) Empleado Público
- c) De Componente
- d) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público

**26. De acuerdo con la regulación contenida en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:**

- a) En la organización central son órganos superiores los Ministros, los Secretarios de Estado, los Subsecretarios y Secretarios generales, y son órganos directivos los Secretarios generales técnicos, los Directores generales.
- b) En la organización territorial los Delegados del Gobierno son órganos superiores, y los Subdelegados del Gobierno órganos directivos.
- c) En la Administración General del Estado en el exterior son órganos superiores los embajadores, los representantes permanentes ante Organizaciones internacionales y los cónsules.
- d) Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de alto cargo, excepto los Subdirectores generales y asimilados, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

**27. ¿Cuál de los siguientes acuerdos o resoluciones NO ponen fin a la vía administrativa?**

- a) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento
- b) Las resoluciones del recurso de alzada
- c) Las resoluciones de los órganos administrativos que tengan superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario
- d) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive

**28. La última norma efectiva actualmente que modifica la D.F. 7ª, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, retrasando las aplicación de las previsiones en materia registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico del 2 de octubre de 2018 al 2 de abril de 2021 es:**

- a) El Real Decreto-ley 28/2020
- b) El Real Decreto-ley 27/2020
- c) La Ley 10/2021
- d) La Ley 11/2021

**29. Una vez adjudicado de forma provisional el contrato a uno de los licitadores, ¿qué tanto por ciento del importe final de adjudicación debe depositar el adjudicatario en concepto de fianza definitiva?**

- a) Del 5% del importe de licitación, IVA incluido
- b) Del 4% del importe de adjudicación
- c) Del 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA
- d) Del 3% del importe de adjudicación

**30. Entre los órganos consultivos, referidos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, no se encuentra:**

- a) Mesas de contratación
- b) Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado
- c) Órganos consultivos en las CCAA
- d) Todos los anteriores

**31. Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de los siguientes actos de la Administración, indique cuáles son anulables:**

- a) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
- b) Los expresos o presuntos, contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
- c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
- d) Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

**32. Los ciudadanos podrán utilizar el siguiente sistema de firma electrónica para relacionarse con las Administraciones Públicas:**

- a) Siempre se exigirá firma electrónica reconocida, como garantía jurídica.
- b) Únicamente el será válido el DNI electrónico, una vez extendido a toda la población.
- c) Firma electrónica avanzada.
- d) Está pendiente de desarrollo reglamentario el uso efectivo de la firma electrónica en esos casos.

**33. ¿En qué situación pueden las AAPP establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos?**

- a) Nunca
- b) Únicamente cuando los interesados sean personas jurídicas
- c) Cuando los interesados sean personas jurídicas o colectivos de personas físicas que tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos
- d) En todo caso

**34. ¿Cuándo se puede celebrar un contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado?**

- a) Siempre.
- b) Cuando la colaboración público privada sea la opción más ventajosa económicamente.
- c) Cuando el sector privado tenga más experiencia que el sector público en el ejercicio de una actividad.
- d) Cuando previamente se haya puesto de manifiesto que otras fórmulas alternativas de contratación no permiten la satisfacción de las finalidades públicas.

**35. La Ley 40/2015 se aplica al sector público que comprende (señala la incorrecta):**

- a) la Administración General del Estado
- b) las Administraciones de las Comunidades Autónomas
- c) las Entidades que integran la Administración Local
- d) el sector público y privado institucional

**36. Señale la respuesta CORRECTA en relación la modificación de los contratos de las AA.PP. prevista en el art. 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:**

- a) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deben advertir expresamente la posibilidad de modificación y el importe de esta no podrá superar el veinte por ciento del precio inicial del contrato.
- b) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deben advertir expresamente la posibilidad de modificación y el importe de esta no podrá superar el treinta por ciento del precio inicial del contrato.
- c) En el supuesto de que los pliegos no prevean expresamente la posibilidad de modificación, el importe de la modificación no podrá superar el quince por ciento del precio inicial del contrato.
- d) En el supuesto de que los pliegos no prevean expresamente la posibilidad de modificación, el importe de la modificación no podrá superar el diez por ciento del precio inicial del contrato.

**37. Indique cuál de las siguientes opciones es correcta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**

- a) En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como hábiles.
- b) Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el Boletín Oficial del Estado.
- c) Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas no tienen validez.
- d) En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles.

**38. Según la Ley 9/2017, ¿qué requisito debe cumplir un medio propio personificado?**

- a) Que el poder adjudicador ejerza sobre la persona jurídica de que se trate un control análogo al que ejercería sobre sus propios servicios.
- b) Que dicha entidad realice la parte esencial de su actividad con el ente público que la controla y que no pueda realizar libremente en el mercado más de un 30% de su actividad.
- c) Que la participación directa de capital privado en la entidad jurídica controlada no supere el 20%.
- d) Todas las anteriores.

**39. El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo**

- a) no podrá exceder de 3 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- b) no podrá exceder de 6 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- c) no podrá exceder de 9 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- d) no podrá exceder de 12 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

**40. Según la Ley 39/2015, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado:**

- a) se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido
- b) se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido
- c) se entenderá efectuada cuando hayan transcurrido 10 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido
- d) se entenderá efectuada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido

**41. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado:**

- a) Sea igual o superior a 5.538.000 euros.
- b) Sea igual o superior a 5.382.000 euros.
- c) Sea igual o superior a 3.548.000 euros.
- d) Sea superior a 6.000.000 euros.

**42. ¿Qué se considera una notificación válida según el artículo 40 de la Ley 39/2015?**

- a) La notificación es válida siempre que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, aunque omita algunos de los requisitos previstos en el apartado 2 del artículo 40
- b) La notificación se considera válida si contiene el texto íntegro de la resolución, el órgano ante el que deben presentarse los recursos y el plazo para interponerlos, sin necesidad de mencionar si se agota la vía administrativa
- c) La notificación solo es válida si contiene todos los requisitos del apartado 2 del artículo 40 y se realiza en un plazo máximo de 15 días a partir de la fecha en que se dictó el acto
- d) La notificación es válida si contiene al menos el texto íntegro de la resolución y se ha realizado un intento de notificación debidamente acreditado, independientemente de si se mencionan los recursos y el plazo para interponerlos.

**43. Señale la opción correcta respecto de los actos emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares:**

- a) Nunca pueden ser recurridos
- b) Ponen fin a la vía administrativa
- c) Contra ellos procede el recurso de alzada
- d) Ni de los Ministros, ni los Secretarios de Estado emanan actos administrativos

**44. De acuerdo con el artículo 154 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en el perfil del contratante del órgano de contratación, en un plazo:**

- a) No superior a diez días tras la adjudicación del contrato.
- b) No superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato.
- c) No superior a quince días tras la adjudicación del contrato.
- d) No superior a veinte días tras el perfeccionamiento del contrato.

**45. En los Presupuestos, ¿qué es lo que se prevé liquidar?**

- a) Los créditos
- b) Las obligaciones
- c) Los derechos
- d) B y C son correctas

**46. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo:**

- a) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
- b) Quienes representen a un interesado aunque este no esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
- c) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas como personas físicas.
- d) Las entidades sin ánimo de lucro.

**47. Según la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿a quién corresponde desempeñar la jefatura superior de todo el personal de un Departamento Ministerial?**

- a) Al Ministro
- b) Al Secretario de Estado
- c) Al Subsecretario
- d) Al Subdirector General de Recursos Humanos



**48. Según el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ponen fin a la vía administrativa:**

- a) Las resoluciones de los recursos contencioso-administrativos.
- b) Las resoluciones de todos los órganos administrativos.
- c) Cualquier acuerdo, pacto, convenio o contrato firmado por las Administraciones Públicas.
- d) Las resoluciones de los recursos de alzada.

**49. Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo:**

- a) Las personas jurídicas.
- b) Las personas físicas.
- c) Las entidades con personalidad jurídica.
- d) Los empleados de las Administraciones Públicas para cualquier trámite que realicen con ellas como cualquier ciudadano.

**50. Las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el boletín oficial que corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno cuando:**

- a) una disposición específica así lo establezca
- b) se estime conveniente por razón de los destinatarios
- c) se estime conveniente por razón de los efectos que puedan producirse
- d) todas son correctas

**51. Contra las resoluciones en materia de recusación...**

- a) Cabrá recurso de alzada
- b) Cabrá el nuevo protesto
- c) Cabrá recurso de reposición
- d) No cabrá recurso alguno

**52. ¿Qué parte del expediente de contratación incluye los pactos y condiciones que definen los derechos y obligaciones de cada una de las partes del contrato?**

- a) El Pliego de Prescripciones Técnicas
- b) El Pliego Técnico de Referencia
- c) El Pliego de Cláusulas Administrativas
- d) La Memoria Justificativa

**53. Cuando un órgano administrativo dicta un acto sobre una materia en la que es manifiestamente incompetente:**

- a) La Administración deberá declarar la nulidad del acto, previa consulta al Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, toda vez que el acto administrativo sea firme
- b) La Administración deberá declarar la nulidad del acto, previa consulta al Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente
- c) La Administración podrá impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo tal acto, toda vez que sea favorable para los interesados y previa declaración de lesividad
- d) La Administración podrá impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo tal acto, toda vez que sea favorable para los interesados

**54. Un Reglamento de la Unión Europea:**

- a) Es de aplicación directa en los Estados Miembros de la UE.
- b) Necesita transposición al Derecho de los Estados Miembros para poder ser aplicado.
- c) En caso de conflicto con una ley de un Estado Miembro, prevalece el Reglamento de la UE.
- d) A y C son correctas.

**55. En un contrato tramitado por urgencia por su necesidad inaplazable o cuya adjudicación se deba acelerar por interés público:**

- a) El plazo de inicio de la ejecución no puede ser superior a un mes.
- b) El plazo de inicio de la ejecución no puede superar los 10 días hábiles.
- c) El plazo de inicio de la ejecución no puede superar los 15 días naturales.
- d) El plazo de inicio de la ejecución no puede superar los 10 días naturales.

**56. Los Reglamentos se caracterizan por distintas clasificaciones siendo una de ellas la autoridad de la que emanan. Según la Administración que los dicta, qué respuesta es INCORRECTA en la clasificación de los Reglamentos:**

- a) Reglamentos independientes
- b) Reglamentos de la Comunidades Autónomas
- c) Reglamentos institucionales
- d) Reglamentos estatales

**57. Dentro de la lógica presupuestaria, los gastos tienen carácter...**

- a) Ejecutivo
- b) Limitativo
- c) Estimativo
- d) Progresivo

**58. ¿A quién corresponde el ejercicio de la potestad reglamentaria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?**

- a) Al Gobierno de la Nación y a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas
- b) Al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y a los órganos de gobierno locales
- c) Al Gobierno de la Nación
- d) Al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, a los órganos de gobierno locales y a las entidades del sector público institucional

**59. La notificación por comparecencia en la sede electrónica y a través de la Dirección Electrónica Habilitada única conlleva la puesta a disposición del interesado de un acuse de recibo que contendrá, conforme al RD 203/2021 (indique la incorrecta):**

- a) La identificación del acto notificado.
- b) La persona destinataria.
- c) La fecha y hora en la que se produjo el procedimiento administrativo comunicado.
- d) La fecha y hora del acceso a su contenido o del rechazo.

**60. La Ley Orgánica 2/2012 destaca una serie de principios generales entre los que no se encuentra:**

- a) Principio de transparencia.
- b) Principio de cooperación.
- c) Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
- d) Principio de lealtad institucional.

**61. Según lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es motivo de abstención:**

- a) Tener parentesco de consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado, con cualquiera de los interesados.
- b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados.
- c) Tener parentesco de consanguinidad dentro del segundo grado o de afinidad dentro del cuarto, con cualquiera de los interesados.
- d) Tener parentesco de consanguinidad o afinidad dentro del tercer grado, con cualquiera de los interesados.

**62. ¿En qué casos los actos administrativos serán objeto de publicación?**

- a) Cuando la Administración lo decida sin necesidad de establecerlo la norma reguladora del procedimiento.
- b) Solo cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo.
- c) En todo caso, cuando así lo establezcan las normas reguladoras o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.
- d) Solo cuando el acto tenga por destinatario a una única persona.

**63. Usted, como directivo TIC de la AGE, decide crear un portal web, con una dirección electrónica nueva, con el objetivo de informar al ciudadano sobre determinados aspectos relacionados con su unidad. ¿Cuál de los siguientes tipos de certificado utilizaría para identificar a los servidores de su portal informativo?**

- a) Certificado electrónico cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica
- b) Certificado electrónico avanzado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica
- c) Certificado de servidor seguro (SSL/TLS)
- d) Certificado de empleado público

**64. Según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde**

- a) El día en que la infracción se hubiera cometido
- b) El día en que se hubiese notificado.
- c) El día en que se dictase resolución administrativa
- d) El día 1 de enero del año siguiente a aquel en el que la infracción se cometiese

**65. La Ley 39/2015 es de aplicación obligatoria:**

- a) Únicamente para la Administración General del Estado.
- b) Para la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Administración Local.
- c) Para la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Administración Local y Sector Público Institucional.
- d) Para la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Administración Local, Sector Público Institucional y Corporaciones de Derecho Público.

**66. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Señale la respuesta incorrecta:**

- a) Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.
- b) En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante.
- c) En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con posterioridad a la resolución final que se dicte.
- d) Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.

**67. A tenor del artículo 48 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, podrá ser diferido el vencimiento de la obligación de pago del precio de compra de bienes inmuebles adquiridos directamente cuyo importe excede de:**

- a) Cuatro millones de euros.
- b) Seis millones de euros.
- c) Siete millones de euros.
- d) Cinco millones de euros.

**68. Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los escenarios presupuestarios plurianuales contendrán la distribución orgánica de los recursos disponibles y se desarrollarán en programas plurianuales, referidos a:**

- a) a) Los cuatro ejercicios siguientes.
- b) b) El ejercicio siguiente.
- c) c) Los dos ejercicios siguientes.
- d) d) Los tres ejercicios siguientes.

**69. Según el artículo 304 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, respecto al cumplimiento del contrato de suministro, salvo pacto en contrario, los gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido serán de cuenta:**

- a) De la Administración.
- b) Del contratista.
- c) Del responsable del contrato.
- d) De forma compartida por la Administración y el contratista.

**70. Según dispone el art. 15 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran:**

- a) Cuando se les atribuyan competencias para la emisión de informes facultativos.
- b) Cuando dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros.
- c) Cuando estén compuestos por representantes de distintas administraciones públicas.
- d) Cuando se trate de órganos interdepartamentales.

**71. La recusación se plantea...**

- a) Antes de iniciado el procedimiento
- b) Una vez iniciado el procedimiento
- c) Cuando el instructor dicta propuesta de resolución
- d) En cualquier momento de la tramitación del procedimiento

**72. Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes puntos es INCORRECTO en relación a un expediente administrativo?**

- a) Los expedientes administrativos tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita.
- b) En los expedientes administrativos electrónicos deberá constar copia electrónica certificada de la resolución adoptada.
- c) Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado, autenticado y acompañado de un índice, asimismo autenticado, de los documentos que contenga.
- d) La autenticación del citado índice garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el momento de su firma y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, no siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.

**73. Los términos y plazos establecidos en la ley 39/2015 u otras leyes obligan a:**

- a) las autoridades al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos
- b) el personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos
- c) los interesados en la tramitación de los asuntos
- d) todas son correctas

**74. Indique la respuesta correcta. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, los contratos celebrados por los poderes adjudicadores serán inválidos**

- a) Cuando concurra en ellos alguna de las causas que los invalidan de conformidad con las disposiciones del derecho mercantil
- b) Cuando concurra en ellos alguna de las causas que los invalidan de conformidad con las disposiciones del derecho civil
- c) El incumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos para la modificación de los contratos
- d) En aquellos casos en que la invalidez derive de la mala fe del contratista

**75. El art. 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición son:**

- a) Convalidables, subsanando los vicios de que adolezcan los actos.
- b) Nulos de pleno derecho.
- c) Subsanables, mediante la conversión de actos viciados.
- d) -

**76. El procedimiento abreviado de reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas puede seguirse:**

- a) Cuando el interesado justifique la urgencia.
- b) Cuando la Administración entienda que son inequívocas la relación de causalidad entre lesión y el funcionamiento del servicio público, la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización.
- c) Cuando lo pida de forma razonada el interesado.
- d) La a) y la c) son correctas.

**77. Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, las aplicaciones que se utilicen para efectuar las comunicaciones y notificaciones entre el órgano de contratación y el licitador o contratista deberán poder acreditar:**

- a) La fecha y hora de su envío o puesta a disposición, la integridad y confidencialidad de su contenido, y la identidad del remitente de la misma
- b) La fecha y hora de su envío o puesta a disposición y la de la recepción o acceso por el interesado, la integridad de su contenido y la identidad del remitente de la misma
- c) La fecha y hora de su recepción o acceso por el interesado, la integridad de su contenido y la identidad del remitente de la misma
- d) Ninguna de las anteriores es cierta

**78. Según la Ley 39/2015, con respecto a las notificaciones telemáticas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido en un plazo de:**

- a) 10 días naturales.
- b) 10 días hábiles.
- c) 20 días naturales.
- d) En ningún caso se considerará rechazada si no se ha accedido a su contenido.

**79. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria, la programación presupuestaria se registrará por los siguientes principios:**

- a) Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, y responsabilidad.
- b) Estabilidad presupuestaria, plurianualidad, responsabilidad y lealtad institucional.
- c) Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, y responsabilidad.
- d) Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional.

**80. ¿Quién aprueba el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado?**

- a) El senado
- b) El Consejo de ministros
- c) El congreso de los diputados
- d) El Ministerio de Hacienda

**81. ¿Cuál de los siguientes no es un contenido mínimo de una sede electrónica?**

- a) Relación actualizada de los servicios, procedimientos y trámites disponibles.
- b) La identificación de la sede electrónica o sede electrónica asociada, así como del órgano u organismo titular de la misma y los órganos competentes para la gestión de la información, servicios, procedimientos y trámites puestos a disposición en ella.
- c) La información necesaria para la correcta utilización de la sede electrónica, incluyendo su mapa o información equivalente, con especificación de la estructura de navegación y las distintas secciones disponibles, así como la relativa a propiedad intelectual, protección de datos personales y accesibilidad.
- d) Todos son contenidos mínimos de una sede electrónica.

**82. Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los interventores delegados serán designados entre funcionarios de los Cuerpos:**

- a) Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.
- b) Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa.
- c) Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de Administración de la Seguridad Social.
- d) Todas las respuestas son correctas.

**83. De conformidad con la Ley 9/2017, de 3 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, señale la respuesta correcta:**

- a) Se considerarán contratos de suministro los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, en cualquiera de sus modalidades de puesta a disposición, a excepción de los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida, que se considerarán contratos de servicios.
- b) Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, excepto aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario.
- c) Son contratos de servicios los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
- d) En los contratos de concesión de obras la contraprestación a favor del concesionario consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. El riesgo operacional en la explotación de dicha obra será asumido por la Administración.

**84. Según el artículo 112 de la Ley 39/2015 señale la respuesta CORRECTA:**

- a) Contra las disposiciones administrativas de carácter general cabe recurso de reposición en vía administrativa
- b) Contra las disposiciones administrativas de carácter general cabe recurso de alzada en vía administrativa
- c) Contra las disposiciones administrativas de carácter general cabe únicamente recurso de súplica en vía administrativa
- d) Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso en vía administrativa

**85. Al amparo del artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la afirmación correcta en relación con los reglamentos y disposiciones administrativas:**

- a) No podrán vulnerar la Constitución o las leyes.
- b) Podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones.
- c) Podrán vulnerar los preceptos de otra disposición administrativa de rango superior.
- d) Podrán regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

**86. ¿Cuál es el objetivo principal de la política de firma electrónica y de certificados en el ámbito estatal, según lo establecido en el Artículo 17 del RD 203/2021?**

- a) Establecer los requisitos para la creación de certificados y firmas electrónicas por parte de los prestadores de servicios de confianza.
- b) Definir los procedimientos para la obtención y uso de firmas electrónicas por parte de la ciudadanía y empresas.
- c) Establecer las normas técnicas aplicables para el uso de certificados y firma electrónica por la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
- d) Regular la relación entre los servicios de confianza y las entidades vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado.

**87. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces de las resoluciones o actos administrativos, se tomará como fecha de notificación:**

- a) La de aquélla que se hubiera producido en último lugar
- b) La de aquélla que se hubiera producido en primer lugar
- c) La de la fecha de recepción del aviso en el dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado
- d) Veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado

**88. Conforme al RD 203/2021, la práctica de envío de aviso informando de la puesta a disposición de una notificación bien en la Dirección Electrónica Habilitada única, bien en la sede electrónica, será:**

- a) Preceptiva.
- b) Meramente informativa.
- c) Obligatoria para los interesados obligados a relacionarse de forma electrónica con las Administraciones Públicas.
- d) Determinante en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

**89. Entre las fuentes primarias de derecho administrativo no se encuentra:**

- a) La Constitución
- b) Los Principios Generales del Derecho
- c) EL Reglamento
- d) Todas son fuentes primarias

**90. La publicación del «Boletín Oficial del Estado» en la sede electrónica del Organismo competente:**

- a) Tiene carácter supletorio respecto a la versión en formato papel
- b) Tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinen reglamentariamente, aunque no se podrá derivar de dicha publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil
- c) Tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinen reglamentariamente, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil
- d) Tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se habrán de determinar necesariamente por Ley, derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil

**91. ¿Pueden compartir el Estado y las Comunidades Autónomas la competencia legislativa?**

- a) No, se trata de una competencia excluyente, si la ostenta el Estado ya no pueden ostentarla las Comunidades Autónomas
- b) Sí, cuando las Comunidades Autónomas tienen competencias de desarrollo en el marco de la legislación básica del Estado
- c) No, cuando el Estado tiene la competencia legislativa, las Comunidades Autónomas solo pueden tener la potestad reglamentaria
- d) No, sería una contradicción

**92. Tendrán la consideración de órganos administrativos:**

- a) las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que no tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter facultativo
- b) las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que no tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo
- c) las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter facultativo
- d) las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo

**93. A los efectos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se considera que forman parte del sector público las siguientes entidades:**

- a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la Administración Local. Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social
- b) Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las autoridades administrativas independientes
- c) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refiere la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la legislación de régimen local, así como los consorcios regulados por la legislación aduanera
- d) Todas las anteriores son correctas

**94. Cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley:**

- a) solo mediante ley
- b) reglamentariamente
- c) mediante ley o reglamentariamente
- d) ninguna es correcta

**95. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición:**

- a) si el procedimiento no ha alcanzado la fase de instrucción
- b) si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de audiencia
- c) si el procedimiento no ha alcanzado el trámite de información pública
- d) cualquiera que sea el estado del procedimiento

**96. ¿Bajo qué circunstancias especiales una encomienda de gestión puede tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados por la Ley de Contratos del Sector Público?**

- a) Nunca.
- b) Siempre que se justifique por motivos de falta de medios técnicos, y quede así expresado en la memoria justificativa.
- c) Siempre, ya que las encomiendas son una forma especial de contratos, y están reguladas por la Ley de Contratos del Sector Público.
- d) Sólo en casos de extraordinaria y urgente necesidad, lo que debe quedar así expresado en la memoria justificativa.



**97. Las garantías en los contratos NO se:**

- a) Reponen para responder ante penalizaciones o indemnizaciones.
- b) Reutilizan para cubrir necesidades de otro contrato.
- c) Reajustan ante variaciones en el precio del contrato, debido a una modificación de éste.
- d) Devuelven o cancelan cuando vence el período de garantía del contrato y éste se ha cumplido de forma satisfactoria, o cuando se resuelve el contrato, sin que exista culpa por parte del contratista.

**98. ¿Qué técnica de cooperación se regula por primera vez con la Ley 40/2015?**

- a) Conferencia de Presidentes.
- b) Convenios de colaboración.
- c) Comisiones Bilaterales de Cooperación.
- d) Conferencias Sectoriales.

**99. Según el artículo 36 de la Ley de Contratos del Sector Público, los contratos basados en un acuerdo marco se perfeccionan:**

- a) Con su formalización.
- b) Con su adjudicación.
- c) Con la publicación en el boletín o diario oficial correspondiente.
- d) Con la notificación a los adjudicatarios.

**100. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante:**

- a) entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa o tácita en contra del interesado
- b) entendiéndose con el interesado las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado
- c) entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado
- d) entendiéndose con el interesado las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa o tácita en contra del interesado

**101. Además de los pliegos, ¿cuál de los siguientes documentos forma parte del expediente de contratación?**

- a) Certificado de la existencia de crédito.
- b) Fiscalización de la intervención.
- c) Aprobación del gasto.
- d) Todos los anteriores.

**102. ¿Puede declararse la nulidad en vía administrativa de las disposiciones administrativas?**

- a) Nunca. Sólo los tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa tienen atribuida la competencia para declarar su nulidad.
- b) Sí pero únicamente en el supuesto de que la disposición que se revisa vulnere la Constitución.
- c) Sí y el procedimiento de revisión puede instarse bien de oficio o bien a instancia de parte.
- d) -

**103. Son órganos de contratación estatales:**

- a) Los Ministros y los Secretarios de Estado
- b) Los representantes legales de los Organismos autónomos y demás Entidades públicas estatales y los Directores Generales de las distintas Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social
- c) a) y b) son correctas
- d) El Subsecretario de Hacienda

**104. Conforme al RD 203/2021, la definición “datos en formato electrónico anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con ellos que utiliza el firmante para firmar” corresponde con:**

- a) Firma electrónica cualificada.
- b) Firma electrónica.
- c) Firma electrónica avanzada.
- d) Firma electrónica reconocida.

**105. La actuación de la Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico, bajo la dirección de (señala la incorrecta):**

- a) el Gobierno de la Nación
- b) los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas
- c) los órganos de gobierno de las Entidades Locales
- d) los órganos de gobierno de las Universidades públicas

**106. Según el artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los convenios deberán (Señale la INCORRECTA):**

- a) Mejorar la eficacia de la gestión pública.
- b) Facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos.
- c) Cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
- d) Todas las anteriores son correctas.

**107. Un contrato de obras está sujeto a regulación armonizada cuando:**

- a) Su valor estimado es igual o superior a 5.538.000€.
- b) La sujeción a regulación armonizada no depende de la cuantía del contrato.
- c) Su presupuesto base de licitación es igual o superior a 5.538.000€.
- d) Su valor estimado es igual o superior a 2.000.000€.

**108. A tenor del artículo 47.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a:**

- a) Dos.
- b) Cuatro.
- c) Cinco.
- d) Tres.

**109. Podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas:**

- a) las personas físicas con o sin capacidad de obrar y las personas jurídicas, aunque no esté previsto en sus Estatutos
- b) las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, aunque no esté previsto en sus Estatutos
- c) las personas físicas con o sin capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos
- d) las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos

**110. En el ámbito de la contratación pública, cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, ¿por qué régimen se registrará el expediente de contratación?**

- a) Tramitación de alarma
- b) Tramitación urgente
- c) Tramitación de emergencia
- d) Tramitación de apremio

**111. ¿Qué Ley establece el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?**

- a) Ley 40/2015.
- b) Ley 40/2014.
- c) Ley 39/2015.
- d) Ley 41/2015.

**112. El artículo 11 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP, define las acciones para las cuáles las Administraciones Públicas requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma. Entre ellas NO se encuentra especificada:**

- a) Formular sugerencias
- b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones
- c) Desistir de acciones
- d) Renunciar a derechos

**113. ¿Qué NO es un convenio?**

- a) Acuerdo adoptado entre una Administración pública y un sujeto privado.
- b) Acuerdo adoptado entre una entidad de derecho público y una universidad pública.
- c) Un protocolo general de actuación que exprese la voluntad de las Administraciones para actuar con un objetivo común.
- d) Todos son convenios.

**114. ¿Quién nombra a los miembros de la Mesa de Contratación?**

- a) La Intervención General
- b) La Dirección de los Servicios Jurídicos
- c) El Órgano de Contratación
- d) El Comité de Transparencia

**115. ¿Qué normativa supuso la aprobación de la nueva ley de contratos?**

- a) El Reglamento de la Intervención General del Estado
- b) El Acuerdo sobre Libre Comercio de la OCDE
- c) Las nuevas Directivas europeas en materia de contratación
- d) El Reglamento funcional del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

**116. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos:**

- a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia orgánica.
- b) Delimitación de su naturaleza, funciones y competencias.
- c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
- d) Todas son correctas.

**117. Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Intervención General de la Administración del Estado ejercerá las siguientes funciones. Señale la FALSA:**

- a) Función interventora
- b) Intervención delegada
- c) Control financiero permanente
- d) Auditoría pública

**118. Conforme al artículo 30 de Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son:**

- a) Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- b) Naturales, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos nacionales.
- c) Naturales, incluyendo en el cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- d) Hábiles, incluyendo en el cómputo los sábados y los declarados festivos locales.

**119. ¿A qué régimen jurídico podrán estar sometidos los contratos del sector público?**

- a) Derecho administrativo o derecho público.
- b) Derecho administrativo o derecho común.
- c) Derecho administrativo o derecho privado.
- d) Derecho administrativo.

**120. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de (señala la incorrecta):**

- a) denominación y establecimiento de sus recursos humanos necesarios
- b) determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica
- c) delimitación de sus funciones y competencias
- d) dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento

**121. Según el artículo 26 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Ley 39/2015 respecto a la validez de documentos electrónicos administrativos, es FALSO que:**

- a) Deberán contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
- b) Deberán incorporar metadatos mínimos exigidos.
- c) Deberán incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos.
- d) Deberán incorporar firma electrónica aquellos documentos electrónicos que sean publicados por las AAPP con carácter meramente informativo.

**122. Los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en:**

- a) 30 días
- b) 20 días
- c) El que establezca la norma con un máximo de 3 meses, salvo ley o norma U.E.
- d) 2 meses en el caso de que las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo

**123. Respecto del archivo electrónico de documentos, la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público establece en su artículo 46 que:**

- a) todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible.
- b) todos los documentos electrónicos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán únicamente en su formato de origen.
- c) todos los documentos aportados en formato electrónico e incorporados a un expediente administrativo se almacenarán en su formato de origen.
- d) todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos además de en su formato de origen.

**124. De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos?**

- a) Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos anulados.
- b) Siempre que produzcan efectos favorables al interesado.
- c) En ningún caso.
- d) -

**125. Si la Ley de Presupuestos Generales del Estado no queda aprobada antes del primer día del ejercicio económico correspondiente:**

- a) El Gobierno acuerda el estado de alarma mediante decreto acordado en Consejo de Ministros conforme lo establecido en el artículo 116 de la Constitución Española.
- b) Se disuelven las Cortes y se convocan elecciones generales.
- c) Se entenderán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior durante todo el nuevo ejercicio económico.
- d) Se entenderán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.

**126. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común:**

- a) Las personas jurídicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no.
- b) Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
- c) Las personas físicas siempre podrán elegir si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no.
- d) El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas no podrá ser modificado por aquella con posterioridad.

**127. ¿Cuál de las siguientes opciones no se considera inicio del procedimiento «de oficio», según la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?**

- a) Inicio como consecuencia de orden superior.
- b) Inicio del procedimiento por denuncia.
- c) Inicio por petición razonada formulada por cualquier órgano administrativo.
- d) Inicio mediante escrito del interesado presentado en el registro de entrada de una Administración Pública.

**128. ¿Cuál de los siguientes es un requisito para que los actos favorables al interesado puedan tener eficacia retroactiva?**

- a) Que se trate de un procedimiento de responsabilidad patrimonial
- b) Que se trate de un procedimiento sancionador
- c) Que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a la que se retrotraiga la eficacia del acto
- d) Todas las anteriores son ciertas

**129. Sobre el período medio de pagos, señale la respuesta falsa:**

- a) Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.
- b) Este control informatizado y sistematizado de las facturas favorecerá un seguimiento riguroso de la morosidad a través de un indicador, el periodo medio de pagos, que visualizará el volumen de deuda comercial de las Administraciones Públicas.
- c) Para el cálculo económico del período medio de pago a proveedores, se tendrán en cuenta las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2015 que consten en el registro contable de facturas o sistema equivalente y las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir de la misma fecha.
- d) El período medio de pagos se calculará mediante la siguiente fórmula:  $\text{Periodo medio de pago global a proveedores} = \frac{(\text{periodo medio de pago de cada entidad} \times \text{importe operaciones de la entidad})}{\text{importe operaciones de las entidades}}$ .

**130. Conforme a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el programa plurianual de la Seguridad Social se elaborará por:**

- a) El presidente de las Cortes Generales.
- b) El Presidente del Gobierno.
- c) El Ministro de Hacienda.
- d) El Ministro de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.